

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5448/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย ประจักษ์ หรือ ไข่ เปีย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 340 วรรคสอง,
มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78 วรรคสอง

จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎ
กระทรวงในการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 หรือมาตรา 340 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 78 วรรคสามและความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการกระ
ทำความผิดอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบมาตรา 80 กับ
ความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนติดตัวและใช้ยานพาหนะตามมาตรา 340
วรรคสอง, 340 ตรี เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้อง
ลงโทษฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ มาตรา 78 วรรคสาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแต่เพียงบท
เดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย
ฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงในการกระทำความผิดกระทงหนึ่ง
ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอย่างอื่น กับความผิด

ฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดอีกสถานหนึ่งต่างหากจากที่ลงโทษในความผิดฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงในการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือปล้นทรัพย์ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง แม้จำเลยที่ 1 ผู้เดียวจะฎีกาศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 2 และที่ไม่ได้ฎีกาด้วยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 225 ประกอบมาตรา 213

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289, 340, 340 ตี, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ครอบครองและเครื่องกระสุนปืนของกลาง และให้จำเลยทั้งสามคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืน เป็นเงิน 91,650 บาท แก่นายพรชัย วรรณรังษี ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพข้อหาปล้นทรัพย์ ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(6) และ (7), 340 วรรคสอง, 340 ตี ประกอบมาตรา 52(1), 80, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 55, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรค

สอง, 78 พรรคสาม เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 6 ปี กระทงหนึ่งฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 จำคุกตลอดชีวิต กระทงหนึ่งฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ จำคุกคนละ 3 ปี กระทงหนึ่ง ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอย่างอื่นกับฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนติดตัวและใช้ยานพาหนะเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นกฎหมายหลายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกตลอดชีวิต อีกกระทงหนึ่งลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยทั้งสามกระทงแรกคนละ 4 ปี กระทงที่สองคนละ 33 ปี 4 เดือน กระทงที่สามคนละ 2 ปี กระทงที่สี่คนละ 33 ปี 4 เดือนแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้วคงให้จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ริบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืน 91,650 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2534 เวลาประมาณ 3.30 นาฬิกา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีนี้ได้ร่วมกันกับพวกอีก 3 คน ใช้อาวุธปืนและรถยนต์กระบะเป็นยานพาหนะทำการปล้นทรัพย์ผู้โดยสารรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถทัวร์) ที่ถนนสายเอเชีย ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 179-180 บ้านคลองสวน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้ทรัพย์สินของผู้เสียหายซึ่งโดยสารมากับรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวซึ่งมีนาย
พรชัย วรรณรังษีนายไพโรจน์ ศิวะกุลกำธร นายทินกร ทองโปรง เป็นต้น และใช้
อาวุธปืนยิงนายโพธิ์ ปานสง่า พนักงานขับรถโดยสารคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ
คดีสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่พิพากษาลงโทษ
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานใช้อาวุธ
ปืนสำหรับใช้เฉพาะในการสงครามในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 ฐานพาอาวุธติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะฐานพยายามฆ่า
ผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอื่นและฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืน
ติดตัวและใช้ยานพาหนะ สำหรับจำเลยที่ 1 นั้น เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1
พร้อมกับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2534

ปัญหาว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกกระทำความผิด
ตามฟ้องหรือไม่ คดีรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบโดยแจ้งชัดว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับ
จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดตามฟ้อง พยานหลักฐานที่จำเลยที่ 1 นำสืบและอ้างใน
ฎีกาไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้

อนึ่ง ความผิดฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงในการกระ
ทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 หรือ
มาตรา 340 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 วรรคสาม และ
ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอย่างอื่นตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบมาตรา 80 กับความผิดฐานปล้นทรัพย์
โดยมีอาวุธปืนติดตัวและใช้ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340
วรรคสอง, 340 ตรีเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้อง
ลงโทษฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ มาตรา 78 วรรคสาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแต่เพียงบท

เดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 จำคุก 33 ปี 4 เดือน กระทั่งหนึ่ง ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอย่างอื่นกับความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานพยายามฆ่า ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดอีกสถานหนึ่ง จำคุก 33 ปี 4 เดือน ต่างหากจากที่ลงโทษในความผิดฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงในการกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือปล้นทรัพย์ และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนนั้นไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง แม้จำเลยที่ 1 จะฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ไม่ได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225 ประกอบมาตรา 213

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานใช้อาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 หรือมาตรา 340 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 วรรคสาม และความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบมาตรา 80 กับความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนติดตัวและใช้ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง และ 340 ตี ทั้งสามฐานเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานใช้อาวุธปืน นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 78 วรรคสาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยทั้งสามคนละตลอดชีวิตชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพฐานปล้นทรัพย์และชั้นพิจารณาจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานปล้นทรัพย์เมื่อหลังจากสืบพยานโจทก์ใกล้เสร็จเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 33 ปี 4 เดือนเมื่อรวมกับโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษฐานมีอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคหนึ่ง จำคุกคนละ 6 ปีและฐานพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ วรรคสองจำคุกคนละ 3 ปี แล้ว คงจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 42 ปี 4 เดือนริบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 91,650 บาท แก่ผู้เสียหาย

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระแก้ว-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ